



Prot. n° 6339 li, 07 novembre 2023

Oggetto: **AVVISO PUBBLICO** per manifestazione d'interesse nella Concessione Demaniale stagionale per l'installazione di un "Parco acquatico gonfiabile galleggiante", periodo dal 01/06/2024 - al 30/09/2024.

VISTI:

- il R.D. 30 marzo 1942, n° 327 e s.m.i. - Codice della Navigazione;
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328 e s.m.i. - Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, in particolare l'art. 18 (pubblicazione della domanda);
- il D. Lgs. n° 112/98 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
- la Legge n° 241/90 e s.m.i., in particolare gli artt. 7 e segg.;
- il D. Lgs. n° 267/2000;

SI RENDE NOTO

che è pervenuta l'istanza di Concessione Demaniale stagionale per l'installazione di un "*Parco Acquatico Gonfiabile Galleggiante*", acquisita al protocollo generale dell'Ente con prot. n° 6012 del 20.10.2023, della **Ditta Chiarelli Gianni**, nato a Roma il 07.08.1986 C.F.: CHRGNN86M07H501J e residente ad Andali (CZ), in via Marconi n° 64, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Parco Verde Cooperativa Sociale ETS", C.F.: 03888540790;

Considerato che il Comune di Squillace non è dotato di Piano Comunale di Spiaggia;

Ritenuto che chiunque possa presentare la propria manifestazione di interesse per il rilascio della concessione demaniale stagionale per l'installazione di un "Parco acquatico gonfiabile galleggiante";

Precisato che il soggetto terzo interessato dovrà provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione della concessione de qua;

Tutto ciò premesso e considerato, nel rispetto dei principi europei ed in particolare al fine di assicurare pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari trattamento, **si procedere alla pubblicazione del presente avviso pubblico per consentire a chiunque di poter manifestare il medesimo interesse.**

Tutti i costi di progettazione, allestimento e manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del soggetto terzo, senza alcun onere finanziario per il Comune di Squillace.

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi e con le formalità di cui al D.P.R. n° 445/2000, dovrà pervenire unitamente alla documentazione a corredo (Modello domanda D1, Relazione tecnica, Elaborati grafici, Certificazioni ed omologazioni dei gonfiabili) - **pena l'esclusione** - al Comune di Squillace **entro le ore 13:00 del trentesimo giorno naturale e consecutivo e decorrente dalla data di avvenuta pubblicazione** (D.Lgs. n° 36/2023 art. 71 comma 1 e 2).

L'inoltro potrà avvenire via PEC all'indirizzo: protocollo.squillace@asmepec.it, oppure a mezzo raccomandata del Servizio postale di Stato, corriere autorizzato ovvero a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Squillace, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di

chiusura, sulla quale dovrà essere apposto, in modo ben leggibile, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse Concessione Demaniale stagionale per l'installazione di un “Parco acquatico gonfiabile galleggiante” nel Comune di Squillace”.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, e non è impegnativo per l'Amministrazione Comunale né per i soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse.

L'intervento in oggetto dovrà necessariamente ottenere il preventivo nulla osta del Servizio Demanio della Regione Calabria ed il parere dei competenti Ufficio delle Dogane e della Capitaneria di Porto.

Nel caso di più domande si procederà alla valutazione delle offerte stabilendo propedeuticamente criteri, pesi e punteggi ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n° 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale, anche a titolo di rimborso spese sostenute, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con il presente avviso, o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non si dovesse concludere in senso positivo.

Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune di Squillace.

INVITA

altresì, tutti coloro che possano avervi interesse, entro il termine perentorio di **giorni 20** (venti), naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio Comunale on-line, a presentare **osservazioni** all'istanza di che trattasi, con l'avvertenza che successivamente alla scadenza del predetto termine il Settore potrà dare corso, nel rispetto del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Attuazione e delle norme legislative vigenti in materia, in favore dell'istante.

In presenza, invero, di presentazione di opposizioni, il Settore procederà - previa opportune valutazioni - ad assumere idonei provvedimenti e disposizioni secondo legge.

Relativamente a quanto innanzi, si chiarisce che l'istanza già presentata all'Ente, e di cui in premessa, è sottoposta al rispetto ed osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e libera concorrenza.

Ulteriori informazioni:

Nessuna eccezione e/o obiezione potrà essere sollevata dalla società richiedente la concessione, qualora sussistano impedimenti al rilascio della medesima.

Il presente “rende noto” costituisce debito avviso per la generale conoscenza e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché avviso per eventuali istanze di osservazioni all'intervento di cui si tratta da parte di soggetti terzi.

Per quanto innanzi, il Comune di Squillace si riserva la facoltà di adottare ogni altra utile e/o diversa disposizione in merito.

Il Settore Comunale presso cui richiedere eventuali chiarimenti e/o informazioni: Settore Tecnico, PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it.

Il Responsabile del Settore Tecnico

f.to*

arch. Antonio Macaluso

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”.